

1500139-73.2020.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500139-73.2020.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500139-73.2020.8.26.0551

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALCIDES CARMONA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face do réu ALCIDES CARMONA NETO, já qualificado, como incurso no crime do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso, combinado com o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida às fls.137.

O réu foi citado, fls.160.

Resposta à acusação, fls.165.

Em audiência, decretou-se a revelia do acusado, as partes desistiram da oitiva da vítima. Duas testemunhas foram ouvidas.

As partes debateram oralmente.

Ministério Público pediu a condenação. Defesa requereu absolvição por falta de provas, além de outros benefícios legais.

É a síntese.
DECIDO.

Preliminarmente, sendo o réu reincidente (como se verá oportunamente), inaplicável a causa de diminuição do furto privilegiado ou princípio da insignificância.

No mérito, o pedido condenatório é parcialmente procedente.

Materialidade demonstrada pelo auto de exibição de fls.35/36 e 38 e fotografia de fls.37.

A autoria é certa.

Interrogado em solo investigativa (única oportunidade em que ouvido, pois revel), o réu negou a prática delitiva. Entretanto, admitiu ter ingressado no local pois a porta estava aberta. Nega a subtração de bens.

A vítima Gabriela, também ouvida exclusivamente pela autoridade policial, disse que:

"QUE A DECLARANTE INFORMA QUE SEU GENITOR É PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO "RESTAURANTE FUSTÃO GRILL" E QUE FOI COMUNICADA POR VIZINHOS, QUE REFERIDO RESTAURANTE, TERIA SIDO ARROMBADA A PORTA PRINCIPAL E QUE UM INDIVÍDUO ESTARIA NO INTERIOR DO MESMO PRATICANDO FURTO; QUE A DECLARANTE ESCLARECE QUE AO CHEGAR NO RESTAURANTE, OS POLICIAIS JÁ SE ENCONTRAVAM NO LOCAL E TOMOU CONHECIMENTO ATRAVÉS DESTES, DE QUE OS MESMOS HAVIAM DETIDO UM INDIVÍDUO NO INTERIOR DO COMÉRCIO, O QUAL ESTAVA NA POSSE DE BALAS, CHICLETES, UMA MÁQUINA DE CARTÃO E R\$ 32,95; QUE A DECLARANTE RECONHECEU OS PRODUTOS E OBJETO COMO PERTENCENTES AO RESTAURANTE; QUE A DECLARANTE DESCONHECE A PROCEDÊNCIA DE UMA CHAVE DE FENDA, UMA CÂMERA FOTOGRÁFICA E DOIS ANEIS QUE FORAM LOCALIZADOS EM PODER DO AUTUADO; QUE A DECLARANTE ESCLARECE QUE CONSTATOU QUE A PORTA PRINCIPAL DO COMÉRCIO ESTAVA ARROMBADA, BEM COMO DOIS CADEADOS QUE TRAVAVAM A MESMA, TAMBÉM ESTAVAM DANIFICADOS; QUE NESTA OPORTUNIDADE A DECLARANTE RECEBE, MEDIANTE TERMO, OS PRODUTOS, OBJETO E VALORES PERTENCENTES AO RESTAURANTE, NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE FORAM APREENDIDOS; QUE A DECLARANTE ESCLARECE TAMBÉM QUE RECONHECEU O AUTUADO AQUI PRESENTE EM VIRTUDE DO MESMO FREQUENTAR O RESTAURANTE. QUE A DECLARANTE DESEJA AINDA CONSIGNAR QUE FOI COMUNICADA SOBRE O FURTO, PELA SUA VIZINHA TÂNIA DENARDI, A QUAL INCLUSIVE RELATOU TER VISTO O AUTUADO SE UTILIZAR UMA PEDRA PARA ARROMBAR A PORTA." (fls.07)

Em juízo, os policiais Dean e Felipe Saldanha declararam ter sido acionados por popular acerca de furto em andamento. No local, constataram que a porta do estabelecimento havia sido arrombada e avistaram o réu deixando o imóvel em posse de sacola com bens subtraídos. A vítima esteve no local e reconheceu bens. O réu alegou ter ali ingressado porque a porta estava aberta. A vítima disse que local foi arrombado. Em posse do réu foi apreendida a chave de fenda usada para abrir o cadeado. O acusado estava com a mão machucada "como se tivesse machucado ao romper o cadeado".

São as provas dos autos.

A condenação é de rigor.

Efetivamente, o réu admitiu ter ingressado no imóvel, sendo flagrado pelos policiais ao deixar o local, cuja a porta estava arrombada, em posse dos bens que pretendia subtrair, que foram reconhecidos pela vítima.

Não há motivo para se desconfiar das idôneas palavras dos policiais, ouvidos como testemunhas, devidamente compromissados.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

E mais: “O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

No mesmo sentido, André Estefam ensina que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e Procedimentos no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, pag. 55), de forma que o ônus de prova tendente a desqualificar o testemunho do agente é da Defesa, que deverá trazer elementos concretos a desmerecer o testemunho prestado pelo agente estatal.

Ademais, como se sabe, em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime nas mãos do acusado, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.

Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de autoria. Isso porque, o ônus de produzir prova contrário ao que normalmente ocorre, é a da parte que alega o fato extraordinário, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, sendo certo que, no caso em análise, nada foi produzido pela Defesa, afasta-se a presunção de inocência. Nesse sentido:

“Em tema de delito patrimonial, a apreensão de coisa subtraída em poder do réu gera a presunção da sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justiça dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (TACRIM- AC- Rel. Passos de Freitas- BMJ 91/6).

“Não há que se falar em absolvição, se o conjunto probatório é firme e consistente em apontar o cometimento do furto pelo réu, já que a res furtiva apreendida em poder do agente, gera a presunção da responsabilidade penal, invertendo o ônus da prova, do qual não se desincumbiu a defesa”. (TJMG, 6ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 1.0325.11.002028-7/001, da Comarca de Itamarandiba, de relatoria do Des. Rubens Gabriel Soares).

A qualificadora do rompimento de obstáculo está demonstrada pelo laudo de fls.97/103, fotografias de fls.30/34 e prova oral acima mencionada.

O delito não restou consumado.

Passo a dosar a pena.

Na fase inicial, a pena é fixada no mínimo legal.

Na intermediária, o réu é reincidente (autos nº. 861-81/2014 – fls.214), o que justifica o aumento da pena em 1/6.

Na fase final, reduzo a pena em 2/3.

Inaplicável a causa de aumento do repouso noturno ao crime de furto qualificado, conforme Tema Repetitivo 1087. Vejamos:

A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).

O regime inicial deve ser o aberto por se tratar de bens de baixo valor pecuniário, recuperados, e também pelo reconhecimento do estado inconstitucional de coisas pelo E. STF, não havendo a gravidade necessária para real encarceramento do denunciado.

Incabível substituição ou suspensão condicional da pena por ser reincidente.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar o réu ALCIDES CARMONA NETO, já qualificado, como incurso no crime do art. 155, § 4º, inciso, combinado com o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 03 dias-multa, no mínimo legal.

Custas processuais em 100 UFESPs.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário, inclusive certidão de honorários.

PRIC. Intime-se o condenado por edital.

Araras, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA